



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «Hibridación con baterías parque fotovoltaico Cerrato de Arriba», a ubicar en el término municipal de Valle de Cerrato (Palencia). Expte.: FV 855_H.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.— Con fecha 13 de marzo de 2026, la mercantil Energía Célula S.L., con domicilio social en calle Méndez Álvaro n.º44, 28045, Madrid, presenta solicitud de Autorización Administrativa previa y Autorización de Construcción de Proyecto de un módulo de almacenamiento de 40,12 MW denominado «Módulo de almacenamiento híbrido Cerrato de Arriba» y sus infraestructuras de evacuación.

A esta solicitud se le dio número de expediente FV855_H

2.— Con fecha 05 de mayo de 2026, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía solicita informe de no sometimiento a Estudio de Impacto Ambiental al servicio territorial de Medio Ambiente de Palencia, según lo dispuesto en el Real Decreto 997/2025 que establece:

«La incorporación de un módulo de almacenamiento electroquímico en una hibridación quedará exenta del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada siempre que dicho almacenamiento se sitúe dentro de la poligonal evaluada ambientalmente en el proyecto energético original y siempre que este proyecto original cuente con declaración de impacto ambiental favorable o, en su caso, informe de impacto ambiental favorable.»

3.— Con fecha 11 de mayo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia emite informe dando respuesta en el que consta que la modificación proyectada no debe someterse a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental, al tratarse de un módulo de almacenamiento que se implantará íntegramente dentro del perímetro ya evaluado ambientalmente.

4.— Por parte de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia se ha dado cumplimiento al trámite preceptivo de Información Pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los

procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y demás disposiciones que resulten de aplicación, mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.) número 113, de fecha 15 de junio de 2026, página n.º 79, para que cualquier persona interesada pudiese examinar los proyectos y formular las alegaciones que considerase oportunas durante el plazo de 20 días. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, desde el mismo día de publicación del anuncio, el proyecto se encuentra disponible en la sección de información pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León (<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-palencia.html>).

5.— Por parte de este Servicio territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Valle de Cerrato, a la Diputación provincial de Palencia y a la sección de Protección Civil de Palencia.

5.1.— Como consecuencia de los trámites anteriores se recibe informe de la Diputación provincial de Palencia. Se remite al promotor para su toma en consideración y aceptación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas.

Tercero:

1. Considerando que el solicitante ha justificado de forma suficiente su capacidad legal, técnica y económica para desarrollar este proyecto.
2. Comprobado que este solicitante dispone para esta instalación de acceso y condiciones de conexión a la red de transporte en la subestación Cerrato 400kV de Red Eléctrica de España, S.A.U.
3. Visto que los organismos y empresas de servicios de interés general han informado favorablemente respecto a la compatibilidad de estas instalaciones con los bienes de dominio público y/o sus instalaciones preexistentes, y teniendo en cuenta que los condicionados técnicos procedentes, impuestos por los mismos, han sido aceptados por el solicitante.

Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que deben regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto.

Cumplidos los trámites reglamentariamente exigidos, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación:

RESUELVO

Otorgar autorización administrativa previa a «Energía Célula, S.L.U.», para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «Hibridación con baterías parque fotovoltaico Cerrato de Arriba» con número de expediente FV855_H, de 40,12 MW de potencia, así como sus infraestructuras de evacuación situada en el término municipal de Valle de Cerrato en la provincia de Palencia, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

- Instalación de almacenamiento energético de 80,24 MWh y una potencia de baterías de 40,12 MW, formada por 16 contenedores de baterías, 192 inversores y 6 centros de transformación.
- Línea de evacuación subterránea con origen en los bloques de potencia interiores de la BESS Hibridación FV Cerrato de Arriba y fin en las celdas de Media Tensión (30 kV) en el parque interior de 30 kV de la SET Mirado de Arriba 132/30 kV.
- Presupuesto de ejecución material 7.447.478,32€.

Autorización administrativa de construcción de las instalaciones indicadas en el proyecto firmado por el técnico D. Javier Amián Sanchez con fecha 09 de marzo de 2026 con número de visado 1211/2026- A00 por el colegio oficial de graduados en ingeniería de la rama industrial, ingenieros técnicos industriales y peritos industriales de Sevilla, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.
2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres.
3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4. A los efectos de la aplicación del artículo 3.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, las modificaciones por reducción de los parámetros de: potencia instalada, capacidad de acceso concedida, afección a términos municipales, perímetro vallado y, número, altura y diámetro de rotor de los aerogeneradores, no suponen por sí solas, una modificación sustancial.
5. A los efectos de la aplicación del artículo 3.4 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación se considera, en todo caso, que la modificación de las características indicadas en el apartado 3.2 de esta resolución, teniendo en cuenta los márgenes indicados en el artículo 3.3 del citado Decreto, implica la obligación de obtener una nueva autorización administrativa de construcción del proyecto modificado. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, las condiciones que le hayan sido establecidas por los Organismos y Entidades competentes.
6. El plazo máximo para la emisión de la autorización de explotación será coincidente con el plazo estipulado en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y sus modificaciones.
7. En ningún caso podrá superar el plazo de cinco años computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión que, para este expediente, resulta de aplicar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, citado.
8. En caso de solicitar la extensión de plazo, y conforme al artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación superará los ocho años, computado, para este expediente, desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión.
9. Una vez realizadas las instalaciones de generación se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede.
10. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
11. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

RECURSOS

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Palencia, 7 de septiembre de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
(Por Resolución del Delegado Territorial
de 27 de agosto de 2026)
El Secretario Técnico,
Fdo.: MANUEL TORRES GRANADOS*